

BEOS-2198/25

Warszawa, 1 grudnia 2025 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L. dz. SPS-III.020.311.14.025

Data wpływu 02.XII.25r.

Pan

Włodzimierz Czarzasty

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
(druk sejmowy nr 1890)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.) sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy i deklarowanymi skutkami regulacji (DSR) Wnioskodawcy dostrzegają występujący od wielu lat problem niesprawiedliwych i nietransparentnych zasad określania wysokości czynszów i gospodarowania w Towarzystwach Budownictwa Społecznego (TBS), a obecnie w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych (SIM). Zdaniem Wnioskodawców zarządzający TBS-ami (obecnie SIM-ami)¹ często dokonywali błędnej wykładni art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa², na podstawie którego stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych SIM (dawniej TBS) są ustalane w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez SIM pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę zobowiązań SIM związanych z budową. Pomimo że ustalona w ten sposób stawka czynszu nie może być przeznaczana na inne cele, regularnie zdarzało się, że zarządzający TBS-ami (obecnie SIM-ami) zawyżali stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz nie uwzględniali przy

¹ Są to co do zasady tożsame wobec siebie podmioty, a różnica w ich nazewnictwie wynika z momentu ich utworzenia. Od 19 stycznia 2021 r., czyli od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa stosuje się nazwę SIM, natomiast utworzone wcześniej podmioty zachowały nazwę TBS. Podstawowa różnica w regulacjach dotyczących TBS-ów i SIM-ów polega na dopuszczeniu Skarbu Państwa (SP) – reprezentowanego przez Krajowy Zasób Nieruchomości – do udziału w SIM-ach. Jednocześnie jednak regulacje obowiązujące już istniejące TBS-y są tożsame z tymi, które dotyczą SIM-ów, a SP może uczestniczyć w utworzonych wcześniej TBS-ach.

² Dz. U. z 2025 r. poz. 1273.

kalkulacji stawki czynszu sumy wszystkich czynszów, jakie uzyskiwał TBS (SIM), prowadząc faktycznie dwie różne działalności: społeczną – polegającą na budowaniu i wynajmowaniu lokali mieszkalnych dla osób, o jakich mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, oraz komercyjną – wynajmu lokali niemieszkalnych.

Zdaniem Wnioskodawców ustalanie zawyżonej stawki czynszu nadmiernie obciąża finansowo najemców, których nie stać na zawarcie umowy najmu na rynku komercyjnym. Jednocześnie w ten sposób SIM uzyskuje bezprawnie wysokie, często nawet wielomilionowe sumy.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

W projekcie przewidziano nowelizację ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 28 ust. 1 ustawy stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych, należących do SIM, byłyby ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie (zwane dalej „organami uchwałodawczymi”), na podstawie rzetelnych wyliczeń organu reprezentującego SIM, publikowanych na stronie internetowej SIM-u, na co najmniej dwa tygodnie przed podjęciem uchwały przez organy uchwałodawcze SIM.

Wysokość stawki czynszu byłaby ustalana w ten sposób, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali mieszkalnych i niemieszkalnych należących do SIM oraz z pożytków cywilnych z innych składników majątkowych SIM, pozwoliła na pokrycie: kosztów eksploatacji; kosztów remontów; spłatę zobowiązań SIM związanych z budową budynku, dla którego ustala się stawkę czynszu, a także kosztów funkcjonowania SIM (dodawany art. 28 ust. 1d ustawy).

Zaproponowano wprowadzenie maksymalnych limitów kosztów funkcjonowania SIM w roku obrotowym, które mają być uzależnione od wielkości zasobu lokalowego (dodawany art. 28 ust. 1e ustawy). Koszty te nie mogłyby być większe niż określona procentowo suma wszystkich czynszów uzyskanych z lokali mieszkalnych i niemieszkalnych należących do SIM oraz pożytków cywilnych z innych składników majątkowych SIM. Wysokość dopuszczalnych kosztów zależałaby od liczby lokali mieszkalnych w zasobach SIM i wynosiłaby odpowiednio: 15% (mniej niż 100 lokali), 5% (od 100 do 500 lokali), 2% (od 500 do 1 000 lokali), 0,5% (od 1 000 do 4 000 lokali) oraz 0,2% (ponad 4 000 lokali).

Organ reprezentujący SIM miałby obowiązek ujawniania, aktualizowania i archiwizowania na stronie internetowej danych, zawierających koszty funkcjonowania SIM, w szczególności dotyczących wydatków związanych z: kosztami zatrudnienia, z podaniem stanowisk pracy; oraz kosztami umów cywilnoprawnych, wraz z opisem, uzasadniającym zawarcie takiej umowy, oraz, jeżeli kontrahentem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, ze wskazaniem danych tego podmiotu, w szczególności nazwy, numeru NIP lub KRS (dodawany art. 28 ust. 1f ustawy).

W projekcie przewidziano wprowadzenie mechanizmu zakładającego, że w przypadku przekroczenia należnej kwoty czynszu nadwyżka zostanie przeznaczona na kapitał dodatkowy, który, w sytuacji konieczności podwyższenia

stawki czynszu, zostanie przeznaczony w całości na ograniczenie zakresu podwyżki (dodawany art. 28 ust. 1g ustawy).

Proponowana ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia (art. 2 projektu).

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy nie rozważali rozwiązań alternatywnych, uznając, że nie ma możliwości podjęcia innych środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Proponowana regulacja, zgodnie z celem wskazanym przez Wnioskodawców, służy wprowadzeniu rzetelnych, precyzyjnych zasad ustalania wysokości stawki czynszu w TBS/SIM. Źródłem zidentyfikowanego przez Wnioskodawców problemu, polegającego na niesprawiedliwych i nietransparentnych zasadach określania stawek czynszów, jest błędna wykładnia postanowień ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Proponowana interwencja prawna podejmuje problem powstały na gruncie specyficznych, krajowych uwarunkowań prawnych i faktycznych. Z tego względu odstąpiono od porównań międzynarodowych.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

Projekt wprowadza obowiązek przygotowania przez organ reprezentujący społeczne inicjatywy mieszkaniowe „rzetelnego wyliczenia stawki czynszu”, w oparciu o które organy uchwałodawcze podejmą uchwałę o wysokości czynszu w SIM. Zgodnie z założeniami projektu organ reprezentujący ma obowiązek publikacji tego wyliczenia na stronie internetowej, co może budzić zastrzeżenia. W zaproponowanym mechanizmie wyliczania czynszu ujęto koszty funkcjonowania SIM, wskazując jednocześnie górną granicę tychże kosztów w roku obrotowym. Maksymalny poziom kosztów funkcjonowania SIM został określony procentowo (w zależności od liczby lokali mieszkalnych) od sumy wszystkich czynszów uzyskanych z lokali mieszkalnych i niemieszkalnych należących do SIM i pożytków cywilnych z innych składników majątkowych SIM. Zaproponowany mechanizm ustalania wysokości kosztów funkcjonowania SIM może charakteryzować się pewną zmiennością z uwagi na to, że „pożytki cywilne”, będące składową tego mechanizmu, mogą mieć różną wartość. Powstaje pytanie o celowość wprowadzenia obowiązku ujawnienia, aktualizowania i archiwizowania na stronie internetowej danych zawierających koszty funkcjonowania SIM, ponieważ informacje te są dostępne w sprawozdaniach finansowych oraz sprawozdaniach z działalności SIM, a ponadto z wykonaniem tego obowiązku będą wiązały się dodatkowe koszty. Zgodnie z założeniami projektu nadwyżkę z pobranego czynszu

przeznacza się „na kapitał dodatkowy, który, w sytuacji konieczności podwyższenia stawki czynszu, zostanie przeznaczony w całości na ograniczenie zakresu podwyżki”. Proponowane rozwiązanie w art. 28 ust. 1g ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa należy uznać za *lex specialis* w stosunku do art. 24 ust. 2 ustawy, który stanowi, iż: „Dochody SIM nie mogą być przeznaczane do podziału między wspólników lub członków. Przeznacza się je w całości na działalność statutową SIM”.

Projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej³. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu⁴.

W opinii dotyczącej zgodności z prawem Unii Europejskiej wskazano, iż: „Art. 1 pkt 2 projektu ustawy (dotyczący dodawanego art. 28 ust. 1f zmienianej ustawy) w zakresie, w jakim przewiduje ujawnianie danych osobowych na stronie internetowej – budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności z art. 6 RODO. Proponowany przepis może być uznany za niezgodny z prawem UE ze względu na brak wykazania jego proporcjonalności. W uzasadnieniu podniesiono m.in.: „Z proponowanego brzmienia art. 28 ust. 1f ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa wynika nieograniczony, publiczny dostęp do danych ujawnianych na stronie internetowej dostępnej dla każdego, bez różnicowania odbiorców czy celu ich wykorzystania. To oznacza, że każda osoba – również postronna, niemająca żadnego związku z działalnością SIM – mogłaby pozyskać dane np. o kosztach wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w SIM czy o usługodawcach współpracujących z SIM. Brak jest np. wymogu wykazania interesu czy choćby rejestracji zapytań; dane będą powszechnie dostępne online. Proponowana regulacja budzi wątpliwości, czy zamierzonego celu interesu ogólnego nie można by racjonalnie osiągnąć w sposób równie skuteczny za pomocą innych środków, w mniejszym stopniu naruszających prawa podstawowe osób, których dane byłyby ujawniane, w szczególności prawa do poszanowania życia prywatnego i prawa do ochrony danych osobowych (zagwarantowanych w art. 7 i art. 8 Karty Praw Podstawowych UE), ponieważ zgodnie z orzecznictwem TSUE odstępstwa i ograniczenia zasady ochrony takich danych powinny być stosowane w granicach tego, co jest ściśle konieczne. Powstaje również pytanie, czy projektowane ujawnianie szczegółowych danych o każdej umowie i stanowisku pracy jest konieczne do zapewnienia kontroli społecznej nad SIM”. W opinii tej podniesiono także, że „Proponowany przepis zawiera otwarty katalog ujawnianych danych. Jeśli chodzi o dane, zawierające koszty funkcjonowania SIM, [...] dotyczące wydatków związanych z [...] kosztami zatrudnienia, z podaniem stanowisk pracy, to tego typu informacja może potencjalnie pozwalać na pośrednią identyfikację osób zatrudnionych w SIM. Jeśli np. SIM zatrudnia jedynie jednego członka zarządu, a publikacji podlegają dane dotyczące wynagrodzenia dla stanowiska „Prezes

³ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Bartłomiej Wróblewski)*, opinia BEOS z 24 X 2025 r., BEOS-WPEiM-2167/25.

⁴ *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Bartłomiej Wróblewski) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 24 X 2025 r., BEOS-WPEiM-2168/25.

Zarządu”, wówczas – pomimo braku imiennego wskazania – możliwa jest bezpośrednia lub pośrednia identyfikacja osoby fizycznej, której te dane dotyczą. Nawet bez podawania imion i nazwisk dane o stanowiskach powiązane z kwotami wynagrodzeń dotyczyć będą zindywidualizowanych osób (personelu SIM). Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (...) informacje powiązane z działalnością zawodową konkretnych osób (np. wysokość zarobków na określonym stanowisku) stanowią dane osobowe, jeżeli osoby te można zidentyfikować choćby pośrednio”.

2.

Proponowana w projekcie regulacja dotyczy nadania brzmienia i uzupełnienia art. 28 ustawy, który odnosi się do stawek czynszu w zasobach mieszkaniowych SIM. Zmiany te nie dotyczą praw i wolności unormowanych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC).

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A. Podmioty, na które wpływa projekt

1. Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe: 293 podmioty⁵.
2. Mieszkańcy lokali TBS lub SIM zajmujący łącznie ok. 120-380 tys. lokali⁶.

Z danych GUS opracowanych na podstawie powszechnego spisu ludności wynika, że „Na moment spisu 2021 r. w zasobach towarzystw budownictwa społecznego (TBS) pozostawało ponad 21 tys. budynków z 380,8 tys. mieszkań”⁷. Jednocześnie jednak „w gestii towarzystw budownictwa społecznego (TBS) było 120,0 tys. mieszkań zamieszkałych”⁸. W chwili obecnej żadna publiczna instytucja nie prowadzi pełnego rejestru TBS i SIM, posiadanych przez nich mieszkań zamieszkałych i niezamieszkałych ani liczebność ich mieszkańców. Przeciętne zaludnienie jednego mieszkania w Polsce wynosi 2,38 (2,09 w mieście)⁹, co może służyć pomocniczo przy szacowaniu liczby osób, które będą objęte oddziaływaniem projektu ustawy.

⁵ https://www.coig.com.pl/lista_wykaz_tbs_towarzystwa-budownictwa-spoecznego.php [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 1 XII 2025 r.].

⁶ *Warunki mieszkaniowe w Polsce w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021*, GUS, Warszawa/Lublin 2023, <https://stat.gov.pl/spisy-powszechnie/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-ostateczne/warunki-mieszkaniowe-w-polsce-w-swietle-wynikow-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkam-2021,5,2.html>, s. 25 i 36.

⁷ Ibidem, s. 25.

⁸ Ibidem, s. 36.

⁹ „Na 100 mieszkań w miastach przypadało przeciętnie 209 osób, zaś na obszarach wiejskich 301, przy średniej dla Polski 238.”; GUS, *Gospodarka mieszkaniowa w 2023 r.*, Informacja sygnałna z 16.09.2024 r., https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5492/14/7/1/gospodarka_mieszkaniowa_w_2023_roku.pdf, s. 2.

B. Wpływ na społeczeństwo

Sytuacja mieszkaniowa w Polsce jest typowa dla państw Europy Środkowej i Wschodniej¹⁰, co jest w dużej mierze następstwem procesów związanych z transformacją ustrojową i gospodarczą lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych¹¹.

Zdecydowana większość mieszkańców Polski (86,8%) mieszka w lokalach lub domach, których są właścicielami. Najemców jest zaledwie 13,2%. Jest to szczególnie wysoki odsetek mieszkań własnościowych na tle średniej unijnej wynoszącej niecałe 70%.

Lokale będące własnością TBS i SIM są wyjątkiem od typowej struktury własnościowej polskich mieszkań (i od zmniejszania się liczby mieszkań niebędących własnością lub współwłasnością osób fizycznych). Ich liczba w ostatnich latach zdecydowanie wzrosła: „W porównaniu z 2011 r. liczba budynków pozostających w zasobach towarzystw budownictwa społecznego zwiększyła się siedmiokrotnie, liczba mieszkań – prawie dziewięciokrotnie”¹². Mowa o wzroście z 43 do 380 tysięcy mieszkań o tej formie własności.

Jednocześnie, w ciągu ostatnich lat znacząco spadała liczba użytkowanych mieszkań o społecznym charakterze własności, tj. takich, których właścicielami są spółdzielnie mieszkaniowe, ale także SP, gminy czy zakłady pracy. W przypadku spółdzielni mowa o aż 14-krotnym spadku. Podobnej skali spadek widać w odniesieniu do własności SP. „W 2021 r. zasoby spółdzielni mieszkaniowych obejmowały ponad 10 tys. budynków mieszkalnych z 16,8 tys. mieszkań. Na przestrzeni lat 2011-2021 liczba budynków należących do spółdzielni mieszkaniowych spadła 2-krotnie, a liczba mieszkań ponad 14-krotnie. Znaczący ubytek w zasobach budynków spółdzielni mieszkaniowych był wynikiem wprowadzenia uregulowań prawnych w zakresie własności lokali mieszkalnych i działalności spółdzielni mieszkaniowych. W efekcie tych zmian w budynkach, które należały do spółdzielni mieszkaniowych, wydzielone zostały lokale mieszkalne o odrębnej własności”¹³. Istotny był także spadek liczby zamieszkałych mieszkań będących własnością publiczną: z 344,6 tys. mieszkań będących własnością Skarbu Państwa i gmin w 2011 r. do zaledwie 82,7 tys. mieszkań w 2021 r. W 2022 r. aż 72,9 tys. mieszkań będących własnością gmin pozostawała niezamieszkała.

¹⁰ J. Z. Popławska, *W poszukiwaniu optymalnej polityki mieszkaniowej. Doświadczenia Polski i wybranych krajów europejskich*, Centrum Analiz Latarnika, Kalisz 2024, <https://latarnikkaliski.pl/w-poszukiwaniu-optymalnej-polityki-mieszkaniowej-doswiadczenia-polski-i-wybranych-krajow-europejskich/>.

¹¹ Wynika to w dużej mierze z możliwości wykupu mieszkań komunalnych i lokatorskich po bardzo niskich cenach (znacznie poniżej cen rynkowych), zob.: P. Eckhardt, *Mieszkania są dla obywateli? Transfery własności lokali zbudowanych w Polsce Ludowej jako obszar badań nad sprawiedliwością okresu w: W. Zomerski, F. Cyuńczyk, M. Paździora, P. Eckhardt (red.), Prawo jest dla obywateli i ma im służyć. Wokół myśli Adama Czarnoty*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2024, s. 185-197.

¹² *Warunki mieszkaniowe w Polsce w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021...*, op. cit.

¹³ *Warunki mieszkaniowe w Polsce w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021*, GUS, Warszawa/Lublin 2023, <https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-cstateczne/warunki-mieszkaniowe-w-polsce-w-swietle-wynikow-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkam-2021.5.2.html>, s. 25.

Choć w I kwartale 2025 r. odnotowano minimalne korekty cen¹⁴, ogólny wieloletni trend na rynku nieruchomości cechuje się wyraźnym wzrostem kosztów nabycia i najmu, a także pogorszeniem się wskaźnika dostępności lokali mieszkalnych¹⁵. W tak kształtującym się rynku nieruchomości TBS i SIM pełnią kluczową rolę w budownictwie społecznym, stanowiąc alternatywny sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wobec nabycia własności i najmu na rynku prywatnym.

Warto podkreślić, że struktura użytkowników mieszkań jest zróżnicowana przede wszystkim ze względu na wiek. Młodszy Polacy znacznie częściej wynajmują mieszkania niż osoby starsze. Już pośród osób powyżej 30-35 lat widać znaczący wzrost właścicieli nieruchomości¹⁶ wobec wynajmujących. Mieszkania częściej wynajmowane są także przez osoby niezamożne lub o najniższych dochodach¹⁷. Co naturalne, te dwie zmienne często idą ze sobą w parze i są szczególnie widoczne w kontekście nabywania nieruchomości¹⁸.

Zaproponowane w projekcie ustawy nałożenie na TBS i SIM ograniczeń dotyczących sposobu ustalania stawek czynszu oraz ograniczeń w określonej procentowo wysokości kosztów funkcjonowania ma na celu ochronę interesu najemców. Jednocześnie ustanowienie sztywnych kryteriów ustalania wysokości czynszów może doprowadzić do powstania trudności w zarządzaniu TBS-ami i SIM-ami. Brak elastyczności w określaniu wysokości czynszów może też przełożyć się na trudności w reagowaniu na nieprzewidziane wydatki czy możliwe dynamiczne zmiany cen usług lub materiałów budowlanych czy eksploatacyjnych, w szczególności wobec przewidzianego w projekcie rozwiązania polegającego na corocznym konsumowaniu kapitału dodatkowego (projektowany art. 28 ust. 1g). Tego rodzaju nieprzewidziane zdarzenia skutkowałyby koniecznością zaciągania pożyczek (oprocentowanych) lub też uchwalania podwyżek czynszów i opóźniania prac (co w niektórych sytuacjach może generować dodatkowe koszty).

Obawy może budzić zastosowanie w praktyce przepisów ustawy po jej ewentualnym wejściu w życie. Projekt posługuje się bowiem szeregiem nieostrych pojęć, takich jak „koszty funkcjonowania” (nie jest to pojęcie zdefiniowane w ustawie)

¹⁴ Zob. Narodowy Bank Polski, *Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2025 r.*, Wrzesień 2025 r., <https://nbp.pl/wp-content/uploads/2025/09/Informacja-o-cenach-mieszkan-w-II-2025.pdf>.

¹⁵ M. Kaźmierczak, *Ceny mieszkań vs. wynagrodzenia. Różnica powiększa się na niekorzyść kupujących*, <https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-mieszkan-vs-wynagrodzenia-Roznicapowieksza-sie-na-niekorzysc-kupujacych-8658020.html>.

¹⁶ M. Rubaszek, A. Czerniak, *Preferencje Polaków dotyczące struktury własnościowej mieszkań: opis wyników ankiety*, „Bank i Kredyt” 2 (48)/2017, https://bankikredyt.nbp.pl/content/2017/02/BIK_02_2017_04Rubaszek.pdf, s. 197-234 oraz <https://www.pkobp.pl/centrum-analiz/nieruchomosci/nieruchomosci-mieszkaniowe/puls-nieruchomosci-mieszkanie-nie-jest-na-cale-zycie/>.

¹⁷ A. Przyemeński, *Spółeczne zapotrzebowanie na mieszkania dla gospodarstw domowych o niskich i bardzo niskich dochodach we współczesnej Polsce*, „Polityka Społeczna” 11-12/2017, s. 200. Zob. również: G. Bieniek, *Zasoby mieszkaniowe zakładów pracy (problematyka prawna)-część III. Najem mieszkań*, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, 5/1995, s. 48-68.

¹⁸ „Nierówności widoczne są również w kontekście sytuacji ekonomicznej młodych ludzi w porównaniu do starszych pokoleń. Możliwości finansowe młodych osób na rynku nieruchomości systematycznie się pogarszają, a wzrost płac nie nadąża za dynamicznie rosnącymi cenami mieszkań, co znacząco utrudnia im zakup własnego lokum w porównaniu do wcześniejszych generacji; M. Krekora, *Rosnące nierówności społeczne w Polsce – przyczyny i skutki*, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 4(107)/2024, s. 60.

czy „rzetelne wyliczenia”, których stosowanie może być trudne, na co zwrócono uwagę w komentarzach złożonych w toku konsultacji społecznych¹⁹. Nałożone na TBS-y i SIM-y obowiązki nie są obwarowane sankcjami, które mogłyby zapewniać ich przestrzeganie²⁰. Jednocześnie kluczowy zapis projektu może mieć skutki przeciwne do zamierzonych. Ustalenie procentowych limitów kosztów funkcjonowania jako odsetka uchwalonych czynszów może być impulsem do zawyżania lub nadmiernych podwyżek tych ostatnich.

Ważną częścią opiniowanego projektu są przepisy wprowadzające obowiązki informacyjne obciążające TBS-y i SIM-y. Ich przyjęcie jest w dużej mierze zasadne: dane, które zgodnie z projektem podlegałyby publikacji, są niezbędne do prawidłowego zarządzania nieruchomością, więc powinny być w posiadaniu TBS-ów i SIM-ów. Obowiązek ich udostępniania mieszkańcom jest w swoim duchu zgodny z tendencją powiększania dostępu do informacji dostrzegalną w polskim systemie prawnym. Świadczą o tym m.in. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej²¹ czy ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym²², w szczególności jej nowelizacja, która weszła w życie 11 lipca 2025 r.²³ W przepisach tych można upatrywać pozytywnego wpływu nie tylko na mieszkańców TBS-ów (SIM-ów), ale także na wszystkich Polaków, którzy mogą być zainteresowani porównaniem swoich kosztów życia. Podobnie jak jawność cen ofertowych sprzedawanych nieruchomości, tak samo jawność czynszów może służyć zmianie asymetrii informacyjnej i prowadzić do zwiększenia konkurencji na rynku zarządzania nieruchomościami.

Łączy się to z zagadnieniem obecnym w opiniowanym projekcie, który ustanawia obowiązek informowania przez TBS i SIM o kosztach zatrudnienia, z podaniem stanowisk pracy, co przewiduje projekt, poprzez dodanie ust. 1f do art. 28 ustawy. Regulacja taka mogłaby w praktyce doprowadzić do ujawniania wynagrodzeń możliwych do zindywidualizowania osób, co można by uznać za naruszenie ich prywatności. Powstałaby w ten sposób kolizja pomiędzy (w swojej istocie uzasadnionym) ujawnianiem informacji przez instytucję wykonującą funkcję społeczną, a prywatnością osób w niej zatrudnionych.

Choć dostępne badania świadczą o dużym poparciu społeczeństwa dla jawności wynagrodzeń²⁴, to ujawnianie ich wyłącznie w odniesieniu do pewnych

¹⁹ Zob. np. ID ankiety: 84706: Projekt tworzy niejasne obowiązki po stronie SIM/TBS, które mogą być dowolnie interpretowane. Brak jest definicji pojęć takich jak „rzetelne wyliczenia”, brak standardu publikacji danych i sankcji za niepublikowanie lub nierzetelność. Wprowadzenie procentowych limitów kosztów funkcjonowania może prowadzić do trudnych do rozstrzygnięcia sporów interpretacyjnych, w tym o to, co wchodzi w skład kosztów funkcjonowania.

²⁰ Zob. np. ID ankiety: 87142: Projekt nie przewiduje żadnych mechanizmów kontroli społecznej, instytucjonalnej ani sankcji w razie naruszeń. Bez nich sama publikacja danych nie zmieni praktyki spółek, które już dziś formalnie działają „zgodnie z ustawą”, a w praktyce nadużywają braku nadzoru.

²¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 902.

²² Dz. U. z 2024 r. poz. 695, ze zm.

²³ Ustawa z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 758).

²⁴ Według Raport Manpower „Nastroje polskiego rynku pracy — perspektywa kandydatów 2025” postulat tak popiera ok. 71% Polaków. Jeszcze większym poparciem cieszy się postulat obowiązku podawania widełek wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę. Wadą tych badań jest niewielka próba (N 750) ograniczona do pracowników sektora usług: Raport Manpower „Nastroje polskiego rynku pracy — perspektywa kandydatów 2025”, <https://www.manpowergroup.pl/2025/10/21/nastroje-polskiego-ryнку-pracy-perspektywa-kandydatów-2025/>, cyt. za SW Research, "Niemał trzy czwarte Polaków jest za

grup zawodowych może budzić przedstawione wyżej wątpliwości dotyczące prywatności. Przepisy te warto jednak rozumieć w szerszym kontekście przywołanych wyżej przepisów dotyczących jawności cen towarów, usług i wysokości wynagrodzeń²⁵.

C. Konsultacje społeczne

W toku prowadzonych konsultacji społecznych projektu złożone zostało 300 ankiet, w tym dwie w imieniu osób prawnych. Zdecydowana większość (193 z 300 ankietowanych) deklaroowało poparcie dla projektu ustawy, a zdanie przeciwne wyraziło 96 osób.

Komentarze o takiej samej treści, jak zamieszczone w imieniu osoby prawnej – Fundacji "Obywatel TBS"²⁶, były zamieszczane także przez inne osoby. Grupa osób, które zamieściły takie same, powtarzające się komentarze²⁷, przejawiała negatywne nastawienie do ustawy, podkreślając jej niedopracowanie oraz możliwe odmienne od zamierzonych rezultaty. W innych komentarzach podkreślano potrzeb zahamowania wzrostu czynszów oraz ograniczenia wydatków zarządów TBS-ów i SIM-ów²⁸.

Instytucje konsultowane w ramach konsultacji instytucjonalnych (Sąd Najwyższy i Narodowy Bank Polski) nie wniosły żadnych uwag do projektu.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

W ocenie Wnioskodawców zawartej w DSR projektowane rozwiązanie nie wywoła skutków gospodarczych. Należy kierunkowo zgodzić się z tą oceną. Nie można bowiem przesądzać, czy i w jakim zakresie wprowadzenie projektowanych rozwiązań wpłynie na obniżenie wysokości opłat czynszowych w niektórych TBS-ach (SIM-ach), a jeżeli tak się stanie, to o jaką wartość mogłaby w ten sposób wzrosnąć wielkość dochodu rozporządzalnego ich płatników oraz na co te dodatkowe środki zostałyby przez nich wydane (konsumpcja, zwiększenie oszczędności i/lub zmniejszenie zobowiązań). Wprowadzenie maksymalnych limitów kosztów funkcjonowania SIM-ów uzależnionych od wielkości zasobu lokalowego może także doprowadzić do wzrostu opłat czynszowych (aby dostosować się do nowo wprowadzonego limitu kosztów) i pogorszyć jakość zarządzania; na ryzyko wzrostu opłat czynszowych zwracano również uwagę

dostępnością wiedzy o zarobkach. 9 na 10 oczekuje informacji o wynagrodzeniu w ogłoszeniu o pracę", <https://swresearch.pl/news/polacy-popieraja-jawnosc-wynagrodzen>.

²⁵ Dodatkowy kontekst dla prawnego uregulowania jawności wynagrodzeń stanowi nowelizacja kodeksu pracy z dnia 4 czerwca 2025 r. (Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy, Dz. U. z 2025 r., poz. 807), która wprowadza obowiązek informowania kandydatów o wynagrodzeniu, jakie będą mogli otrzymać na stanowisku pracy, na które aplikują.

²⁶ Jest to organizacja aktywnie działająca w sprawach dot. TBS, w przeszłości publikująca raporty poświęcone tej tematyce, także we współpracy z parlamentarnym zespołem ds. TBS, zob. „Raport z cyklu spotkań z mieszkańcami TBS, [https://orka.sejm.gov.pl/opinie10.nsf/nazwa/952_20250527/\\$file/952_20250527.pdf](https://orka.sejm.gov.pl/opinie10.nsf/nazwa/952_20250527/$file/952_20250527.pdf).

²⁷ Zob. np. ID ankiet: 74444, 87142, 91633, 91172, 90877, 90877, 65009, 74860 i 84706.

²⁸ Zob. np. ID ankiet: 84706, 63397, 62871 i 73557.

w trakcie konsultacji społecznych²⁹. Taka sytuacja spowodowałaby zmniejszenie wielkości dochodu rozporządzalnego niektórych gospodarstw domowych.

W przypadku konieczności obniżenia przez niektóre SIM-y opłat czynszowych może wystąpić potrzeba zrekompensowania przez nie utraconych przychodów z tego tytułu poprzez zwiększenie przychodów z innych źródeł i/lub ograniczenie kosztów działalności operacyjnej. W trakcie konsultacji społecznych zwrócono również uwagę, że przyjęcie projektu może pogorszyć sytuację finansową SIM-ów i ograniczać ich rozwój³⁰ oraz negatywnie wpłynąć na stan techniczny należących do nich budynków³¹.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Wnioskodawcy projektu w DSR wskazują, że projekt nie generuje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek. Można uznać, że Wnioskodawcy prawidłowo rozpoznali skutki finansowe projektu w odniesieniu do sektora finansów publicznych.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wskazano istotnych informacji dotyczących skutków finansowych projektowanych przepisów dla sektora finansów publicznych.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Wejście w życie projektowanej regulacji będzie skutkować wzrostem obciążeń administracyjnych dla organów reprezentujących TBS-y (SIM-y), w szczególności związanych z obowiązkiem ujawniania, aktualizowania i archiwizowania na stronie internetowej danych, zawierających koszty ich funkcjonowania.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Projekt wprowadza obowiązek przygotowania przez organ reprezentujący społeczne inicjatywy mieszkaniowe „rzetelnego wyliczenia stawki czynszu”, w oparciu o które organy uchwałodawcze podejmą uchwałę o wysokości czynszu w TBS (SIM). W zaproponowanym mechanizmie wyliczania czynszu ujęto koszty funkcjonowania tych podmiotów określając ich górną granicę w roku obrotowym. Projekt wprowadza obowiązek publikacji danych dotyczących wyliczenia stawek czynszu, w tym danych zawierających koszty funkcjonowania TBS-ów (SIM-ów), na stronie internetowej. W opinii dotyczącej zgodności z prawem Unii Europejskiej wskazano, iż: „Art. 1 pkt 2 projektu ustawy (dotyczący dodawanego

²⁹ ID ankiet m.in.: 63792, 74444, 84706, 87142, 87225, 88169, 91172 i 91633.

³⁰ ID ankiety: 84957.

³¹ ID ankiety: 91022.

art. 28 ust. 1f zmienianej ustawy) w zakresie, w jakim przewiduje ujawnianie danych osobowych na stronie internetowej – budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności z art. 6 RODO. Proponowany przepis może być uznany za niezgodny z prawem UE ze względu na brak wykazania jego proporcjonalności”.

Projekt ustawy nie nasuwa wątpliwości co do zgodności z EKPC.

2. Skutki społeczne: TBS-y i SIM-y pełnią kluczową rolę w budownictwie społecznym. Nałożenie na te instytucje szeregu ograniczeń i obowiązków dotyczących sposobu ustalania stawek czynszu, ograniczeń w określonej procentowo wysokości kosztów funkcjonowania oraz obowiązku informowania o szczegółowych kosztach swojej działalności ma na celu ochronę interesu najemców. Może to jednak doprowadzić do utrudnienia w zarządzaniu TBS-ami (SIM-ami), co pogorszy sytuację mieszkańców. Ujawnianie wynagrodzeń wypłacanych na poszczególnych stanowiskach pracy może stanowić nadmierne ograniczenie prywatności osób zatrudnionych w TBS-ach i SIM-ach.

3. Skutki gospodarcze: Projekt wpłynie na procesy zarządzania w TBS-ach (SIM-ach) i wysokość dochodu rozporządzalnego niektórych najemców lokali od tych podmiotów, jednak wpływ projektowanych rozwiązań na przedsiębiorców, konsumentów i na rynek pracy będzie marginalny.

4. Skutki finansowe: Proponowane przepisy nie generują skutków finansowych w budżecie państwa i budżetach jednostek samorządu terytorialnego.

Autorzy:

Marcin Fryźlewicz, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Łukasz Żołądek, specjalista w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

dr Jolanta Waszczuk-Napiórkowska, ekspert ds. legislacji (pkt V.1, X, XI.1.1)

prof. Cezary Mik, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

Marcin Wróbel, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Adrian Grycuk, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

Monika Korolewska, specjalistka ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/